

Pronto, Disposto e Apto (RWA)

DECLARAÇÃO VINCULANTE DE PRONTIDÃO PARA CUMPRIR | RSK-RWA-08

Esta declaração é emitida pelo Declarante à Contraparte em relação à operação descrita a seguir e deve ser lida em conjunto com a oferta, a LOI, o POP ou outros documentos referidos.

N.º DE REFERÊNCIA DO
RWA

DATA

REF. SCO / FCO

REF. SPA

01 Declarante

RAZÃO SOCIAL

N.º DE REGISTRO

PAÍS

ENDEREÇO DA SEDE

REPRESENTADA POR

CARGO

Qualidade do Declarante (marque uma):

☐

Comprador

☐

Vendedor

02 Contraparte

RAZÃO SOCIAL

PAÍS

AOS CUIDADOS DE

03 Operação

PRODUTO / COMMODITY

QUANTIDADE POR
EMBARQUE

QUANTIDADE TOTAL

PREÇO

MOEDA

INCOTERM E LOCAL

PERÍODO DE
ENTREGA

04 Declaração e Compromisso

- 4.1** O Declarante declara que está **pronto, disposto e apto** a executar a operação descrita acima na qualidade marcada, ou seja, comprar e pagar o Produto como Comprador, ou vender e entregar o Produto como Vendedor.
- 4.2** **Pronto:** possui todas as aprovações societárias, poderes e recursos necessários. **Disposto:** não tem intenção de desistir. **Apto:** os fundos (Comprador) ou o Produto (Vendedor) estão disponíveis e livres de ônus e encargos, conforme evidenciado pela Carta de Conforto Bancária ou pela Prova de Produto, quando emitidas.
- 4.3** O Declarante compromete-se irrevogavelmente a firmar o Contrato de Compra e Venda nos termos acima indicados dentro de ____ **dias úteis bancários** a partir da aceitação por escrito da Contraparte, e a cumpri-lo de boa-fé.
- 4.4** Esta declaração é irrevogável e permanece válida por ____ **dias** a partir de sua data. Não poderá ser retirada ou alterada durante esse período sem o consentimento por escrito da Contraparte.
- 4.5** Se o Declarante não cumprir sem justificativa legítima, indenizará a Contraparte por seus danos diretos e custos razoáveis, incluindo comissões devidas a intermediários nos termos de qualquer IMFPA relacionado.
- 4.6** O Declarante confirma que leu e compreendeu este compromisso, que o signatário está devidamente autorizado e que se pretende que seja juridicamente vinculante conforme a lei aplicável abaixo indicada.
- 4.7** Esta declaração é confidencial, e qualquer NCNDA entre as Partes permanece vigente. O Declarante cumprirá as leis aplicáveis em matéria de sanções, controle de exportação, anticorrupção e prevenção à lavagem de dinheiro.

05 Lei Aplicável e Solução de Controvérsias

LEI APLICÁVEL			
REGRAS DE ARBITRAGEM / TRIBUNAIS			
SEDE / JURISDIÇÃO		IDIOMA DO PROCEDIMENTO	

06 Assinatura

NOME		CARGO	
LOCAL		DATA	

DECLARANTE: ASSINATURA E CARIMBO

RSK TRUST & TRADE
INTERNATIONAL COMMODITIES